

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1712/2530

นายวิฑูรย์ อุปถัมภ์

โจทก์

นายเจริญ จันทรังษี กับพวก

จำเลย

นายเจริญ จันทรังษี ที่ 1 นางเรณู โกสิ

นันทน์ ที่ 2 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา มีมูลที่จะชนะคดีโจทก์ได้โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน ฯลฯ (อันดับ 99)

คดีของศาลชั้นต้นหมายเลขแดงที่ 13621/2528 นี้ ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกับคดีอื่นอีกสำนวนหนึ่งซึ่งถึงที่สุดโดยคู่ความมิได้อุทธรณ์

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องคดีนี้

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันชำระเงิน 421,875 บาทแก่โจทก์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15ต่อปี ของต้นเงิน 300,000 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 86แผ่นที่ 5 และแผ่นที่ 4)

คำสั่ง

ถ้าจำเลยทั้งสองคนใดคนหนึ่งหรือร่วมกัน หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยมีกำหนด 5 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจ และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกามีฉะนั้น ให้ยกคำร้อง

ถ้าจำเลยทั้งสองคนใดคนหนึ่งหรือร่วมกัน หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยมีกำหนด 5 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจ และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกามีฉะนั้น ให้ยกคำร้อง

(ดำริ ศุภพิโรจน์-สหัส สิงหวิริยะ-ชวลิต นราลัย)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ